

0003445-05.2016.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

Lucas de Oliveira Alexandre

Advogado(a):

Luiz Roberto Teixeira do Nascimento,

Data da Audiência:

25/04/2022

Testemunha(s):

GM Wagner Jose Gossler, Gm Ricardo Pereira da Rocha

MM. Juiz(a):- JOSE EDUARDO DA COSTA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:- Marcelo Di Giacomo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12:30 hs às 19:00hs.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0003445-05.2016.8.26.0248 - 2016/000817

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

Lucas de Oliveira Alexandre

Advogado(a):

Luiz Roberto Teixeira do Nascimento,

Data da Audiência:

25/04/2022

Testemunha(s):

GM Wagner Jose Gossler, Gm Ricardo Pereira da Rocha

MM. Juiz(a):- JOSE EDUARDO DA COSTA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA:- Marcelo Di Giacomo Araújo

Presentes à audiência as pessoas acima nomeadas. Ausente a test. José Marcos Milesi
Forma do registro dos depoimentos:

() Estenotipia; (x) Gravação sistema SAJ () Gravação Microsoft Teams

Réu(s) interrogado(s): (x) SIM; () NÃO

Alegações finais gravada(s) sistema SAJ/ Microsoft Teams: (x) SIM; () NÃO

Iniciados os trabalhos da audiência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) advertida(s) a(s) testemunha(s) do crime de falso testemunho. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi tomado o depoimento da(s) testemunha(s), conforme gravação anexada sistema SAJ. Pelo(a) DD. Representante do Ministério Público foi dito que desistia da oitiva da testemunha não localizada José Marcos Milesi, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pelo MM. Juiz foi encerrada a fase de colheita de provas. Pelo(a) Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que insistia na oitiva da testemunha José Marcos Milesi, requerendo expedição de ofícios a operadoras telefônicas e ofícios de praxe para tentativa de localização da testemunha não localizada o que foi indeferido pelo MM. Juiz, tendo em vista que ofícios de praxe já foram expedidos. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Adoto o relatório do Ministério Público, sendo que em alegações finais acusação e defesa requeram absolvição por falta de provas. Passo a decidir. O caso é mesmo de absolvição, pois conforme bem observado pelo Ministério Público não há prova robusta nos autos de que o réu efetivamente traficou algo com José Marcos. Embora os guardas civis tenham visto uma movimentação suspeita, não é possível afirmar que de fato houve comércio de entorpecentes. Por tal motivo absolvo o acusado com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Oficie-se para destruição do entorpecente e após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem cientes os presentes. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se." Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, (Antonio Marcos Sampaio Tiengo) Escrevente digitei, subscrevo e dou fé.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Ré(u):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA